

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 283 - 284/2533

นางสาวอารีย์ มุลพงษ์

โจทก์

บริษัทเอเชียไดมอนด์ จำกัด

จำเลย

นายสมศักดิ์ พรพัฒนานิคม ทนายโจทก์

ที่ 1 ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ที่ 2

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า การที่จำเลยนำระเบียบข้อบังคับ.1 ไปปิดประกาศไว้จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติงานเป็นหนังสือแล้วหรือไม่ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 63)

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์ฟ้องเป็นทำนองเดียวกันขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกนางสาวอารีย์มุลพงษ์ว่าโจทก์ที่1และเรียกนางสาวอัญชลีชินวงศ์ ว่าโจทก์ที่ 2

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 54)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยได้ปิดประกาศข้อบังคับ เอกสารหมายเลข 1 ไว้ก่อนที่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เข้าทำงาน เท่ากับเป็นการแจ้งเป็นหนังสือ แต่แรกแล้วว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จะต้องทำงานเป็นลูกจ้างทดลองงาน จึงฟังว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นลูกจ้างทดลองงาน โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ว่า การแจ้งการทดลองงานจะต้องแจ้งเป็นหนังสือตั้งแต่ต้นที่จ้างกันเป็นการเฉพาะราย การปิดประกาศข้อบังคับ เอกสารหมายเลข 1 ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งการทดลองงาน อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง แต่เป็นการ อุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยไม่เข้าหลักกฎหมายที่เป็นการแจ้งการทดลองงาน เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยได้ปิดประกาศข้อบังคับ เอกสารหมายเลข 1 ไว้ก่อนที่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เข้าทำงาน เท่ากับเป็นการแจ้งเป็นหนังสือ แต่แรกแล้วว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จะต้องทำงานเป็นลูกจ้างทดลองงาน จึงฟังว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นลูกจ้างทดลองงาน โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ว่า การแจ้งการทดลองงานจะต้องแจ้งเป็นหนังสือตั้งแต่ต้นที่จ้างกันเป็นการเฉพาะราย การปิดประกาศข้อบังคับ

เอกสารหมาย ล.1 ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งการทดลองงาน อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง แต่เป็นการอุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยไม่เข้าหลักกฎหมายที่เป็นการแจ้งการทดลองงาน เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และดำเนินการต่อไป

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ